

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת אחמד טיבי

פ/25/1113

הצעת חוק הרשויות המקומיות (זכויות וחובות של חברי מועצה), התשפ"ג–2023

פרק א': הגדרות

- | | |
|--------|--|
| הגדרות | 1. בחוק זה –
"דרגה" – כמפורט בתוספת;
"ועדה" – ועדה שמועצה של רשות מקומית מחויבת להקים לפי דין;
"חבר מועצה" – חבר מועצה שאינו מקבל שכר מקופת הרשות המקומית;
"מועצה" – מועצה של רשות מקומית;
"רשות מקומית" – עירייה או מועצה מקומית;
"השר" – שר הפנים. |
|--------|--|

פרק ב': חובותיו של חבר מועצה

- | | |
|----------------------|--|
| נאמנות במילוי תפקידו | 2. (א) חבר מועצה ימלא את תפקידו מתוך נאמנות לערכי היסוד של מדינת ישראל.
(ב) חבר מועצה ימלא תפקידו כנאמן הציבור, חובתו לייצג את ציבור בוחריו במסירות תוך שהוא פועל באחריות, ביושר ובהגינות ותוך שמירה על כבוד המועצה וכבוד חבריה, בדרך ההולמת את מעמדו כחבר מועצה ויעשה לטיפוח אמון הציבור במועצה. |
| עיסוק נוסף | 3. (א) חבר מועצה לא יעסוק בכל עסק או בכל עיסוק נוסף, בתמורה ושלא בתמורה, אם יש בעיסוק פגיעה בכבוד המועצה, במעמדו כחבר המועצה ובחובותיו כחבר המועצה.
(ב) חבר מועצה לא ישתמש בתואר תפקידו בכל פעולה הכרוכה בעיסוקו או במקצועו ואף ימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים בין מילוי תפקידו במועצה, לבין מילוי תפקיד בכל עסק או בכל עיסוק נוסף, בתמורה ושלא בתמורה, ולבין ענייניו האישיים. |

(ג) נודע לחבר המועצה שהוא עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור בסעיף קטן (ב), יודיע על כך לראש המועצה או ליושב ראש הוועדה, ימסור לו את המידע הנוגע לעניין ולא יטפל בנושא האמור; לעניין זה, "טיפול" – לרבות קבלת החלטה, העלאת נושא לדיון, נוכחות בדיון, השתתפות בדיון או בהצבעה, או עיסוק בנושא מחוץ לשיבות המועצה או הוועדה.

ניצול מעמד 4. חבר מועצה ימנע מניצול לרעה או השגת כל יתרון או העדפה אישיים בשל היותו חבר מועצה.

פרק ג': גמול לחבר מועצה

גמול השתתפות בשיבות 5. (א) חבר מועצה יהיה זכאי לקבל גמול מקופת הרשות המקומית עבור השתתפותו בשיבות המועצה ובשיבות ועדותיה.

(ב) גמול כאמור בסעיף קטן (א) ישולם כמפורט בתוספת.

(ג) לא ישולם גמול כאמור בסעיף קטן (א) בעד השתתפות ביותר ממספר הישיבות המרבי לשנה הנקוב בתוספת, לפי העניין.

(ד) הגמול יתווסף לכל הזכויות והחובות של חבר מועצה על פי כל דין ולא יגרע מהן.

גמול ליושב ראש ועדה 6. ליושב ראש ועדה ישולם גמול הגבוה ב-10% מהגמול הקבוע בחוק זה.

תעודת חבר מועצה 7. (א) משרד הפנים ינפיק לכל חבר מועצה תעודה המזהה אותו כחבר מועצה (בסעיף זה – תעודת חבר מועצה); בתעודת חבר מועצה יצוין שמו, מספר הזהות שלו, תמונתו, שם הרשות המקומית שבה הוא מכהן ותוקף.

(ב) תעודת חבר מועצה תוכל לשמש כתעודה מזהה לכל דבר ועניין; הצגת תעודת חבר מועצה תאפשר לחבר המועצה כניסה לכל מקום ציבורי בתחום הרשות המקומית שבה הוא מכהן, וכן תאפשר לו כניסה לאירועים הקשורים ברשות המקומית.

השתלמויות 8. (א) משרד הפנים יזום ויממן השתלמויות מקצועיות הקשורות במישרין לפעילות חבר המועצה, לכלל חברי המועצה לפחות פעם אחת בתקופת כל כהונה בראשיתה, וכן השתלמות מקצועית לכלל חברי מועצה המכהנים בוועדות המנויות בסעיפים 147 עד 149¹ לפקודת העיריות – בנושא בה עוסקת הוועדה, לפחות פעם אחת בתקופת כל כהונה.

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

(ב) חבר מועצה יהיה זכאי למימון השתתפות, מקופת הרשות המקומית, בכנס אחד או בהשתלמות מקצועית חיצונית אחת פעם בשנה, בתחום פעילותו במועצה, בכל שנה בתקופת כהונתו.

פרק ד': הוראות שונות

- שמירת דינים 9. הוראות חוק זה באות להוסיף על זכויות וחובות של חבר מועצה על פי כל דין ולא לגרוע מהן.
- ביצוע ותקנות 10. השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו.

תוספת

סעיף 5

גמול לישיבה לחבר מועצה בהתאם לדרגת הרשות המקומית

מספר התושבים ברשות (באלפים)	דרגה	גמול ישיבה לחבר מועצה
עד 10	1	555
מעל 10 עד 50	2	605
מעל 50 עד 100	3	805
מעל 100 עד 250	4	990
מעל 250	5	1,200

מספר ישיבות מרבי בשנה

מועצה	ועדה
12	4

דברי הסבר

חברי מועצות של רשויות מקומיות ממלאים תפקיד חשוב ומהותי בניהול הרשויות המקומיות, בהגברת השקיפות שבניהול הרשות ובשמירה על טוהר המידות השלטוני. עם זאת, לאור תנאי עבודתם כיום, הופכים חברי המועצה למעין "מתנדבים", שאין בידם הכלים המתאימים מהבחינה הכלכלית, המשפטית והדמוקרטית על מנת לבצע את תפקידם. מצב זה מעמיד את חברי המועצה בעמדת נחיתות למול הרשות המקומית ופוגע ביכולתם לבצע את תפקידם למען תושבי הרשות. חרף אחריותם ותפקידיהם של חברי המועצה כלפי ציבור הבוחרים, הם אינם זוכים לשכר, ולו הסמלי ביותר.

מעמדם וגמולם של נבחרי הציבור בשלטון המקומי עומדים בניגוד למעמדם וגמולם של נבחרי ציבור המכהנים בכנסת, של מתנדבים הפועלים במוסדות ציבור בישראל ובניגוד גמור למעמדם של חברי רשויות מקומיות בעולם אשר זכאים לתשלום עבור השתתפות בישיבות המועצה.

לפיכך, קיימת חובה מוסרית, ציבורית ודמוקרטית לחזק ולהוקיר את חברי המועצה ברשויות

המקומיות, ולהעניק להם גמול השתתפות בשיבות.
מטרתו של חוק מוצע זה לחזק ולהסדיר את חובותיהם של חברי המועצה וכן לחזק את מעמדם על ידי מתן אפשרות לקבלת גמול על עבודתם.
מוצע לקבוע בחוק את חובותיו של חבר המועצה למלא את תפקידו מתוך נאמנות לערכי היסוד של מדינת ישראל ולפעול ללא ניגוד עניינים או בניצול מעמדו. בנוסף, מוצע לאפשר לחברי מועצה גמול אשר יינתן אך ורק בגין השתתפות בשיבות מועצה וועדותיה. גמול חבר המועצה יקבע בהתאם לגודל הרשות המקומית ולמספר הישיבות בהן ישתתף.
הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים ועל שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חברת הכנסת תמר זנדברג (פ/20/606 ; פ/22/575).
הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת יעל גרמן וקבוצת חברי הכנסת (פ/20/2460 ; הוסרה מסדר היום ביום כ"א בסיוון התשע"ז (15 ביוני 2017)) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברי הכנסת אוסאמה סעדי ואחמד טיבי (פ/24/2444).
הצעת החוק זהה לפ/24/2444 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)